



福昕PDF编辑器

• 永久 • 轻巧 • 自由

升级会员

批量购买



永久使用

无限制使用次数



极速轻巧

超低资源占用，告别卡顿慢



自由编辑

享受Word一样的编辑自由



扫一扫，关注公众号

广东惠州“6·3”“自由之星”船与无名海钓小艇碰撞事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况

2017年6月3日2000时，张某驾驶的游艇“自由之星”船与董某驾驶的“无名海钓小艇”（下称“无名小艇”）在惠州三门岛东北角水域（概位 $22^{\circ}39'177''$ N, $114^{\circ}39'287''$ E）发生碰撞。碰撞事故造成了“无名小艇”驾驶员董某及艇上4名乘客（邓某、蔡某、林某、李某）不同程度受伤，其中蔡某经抢救无效死亡，李某、董某伤势较重。由于双方船只损失较为轻微，不予列入经济损失计算。综上人员伤亡和经济损失情况，根据《水上交通事故统计办法》，事故等级为“一般等级”。

（二）事故调查情况

事故发生后，由接到事故报告的深圳海事局进行了前期的调查询问和勘验。经初步调查，事故碰撞概位属于惠州海事局管辖水域。根据有关文件规定，惠州海事局与深圳海事局就事故调查管辖事宜进行了商议。2017年6月14日深圳海事局向惠州海事局移交了相关材料，由惠州海事局接手开展事故调查工作。惠州海事局随后成立事故调查组，依法对“自由之星”船与“无名小艇”碰撞事故开展调查取证工作。

调查组通过接收深圳海事局的前期调查取证材料，加上询问当事双方船艇驾驶员、乘客、游艇会管理人员，搜集船舶文书资料、现场走访、拍照等途径，共获得以下证据材料：

- 1、询问笔录 12 份；
- 2、“自由之星”船现场勘验笔录 1 份；
- 3、“无名小艇”现场勘验笔录一份；
- 4、碰撞概位示意图 1 份；
- 5、“无名小艇”船上人员乘坐位置示意图 2 份；
- 6、“自由之星”船《游艇适航证书》、国籍证书、船舶所有权证书复印件各 1 份；
- 7、“自由之星”船提交的水上交通事故报告书 1 份；
- 8、“自由之星”船驾驶员张某游艇驾驶证、身份证复印件各 1 份；
- 9、“无名小艇”驾驶员董某的《渔业船舶普通船员专业基础训练合格证》复印件 1 份，《渔业船舶职务船员证书》复印件 1 份；
- 10、“无名小艇”驾驶员董某，“无名小艇”乘客邓某、林某、李某居民身份证复印件各 1 份及“无名小艇”乘客蔡某结婚证复印件 1 份；
- 11、照片资料 8 张；
- 12、其他相关材料 8 份。

二、涉事船舶、驾驶员概况

（一） 船舶概况

1、“自由之星”主要技术数据

船名：自由之星 / 船籍港：深圳 / 船舶类型：游艇

艇长：9.96 米 / 艇宽：2.68 米 / 型深：1.28 米

主机功率：147.1*2KW / 乘客定额：12 人

建造时间：2017 年 1 月 24 日

船舶所有人：杨某

船舶所有人地址：广东省深圳市宝安区 xx



“自由之星”船照片

2、无名小艇主要技术数据

船名：无船名、船籍港

艇长：6.6 米 / 艇宽：1.91 米

主机功率：44.1KW（60 匹）

购买时间：2016 年 12 月

船舶所有人：董某

船舶所有人地址：沈阳市 xx 区 xx 号



无名小艇照片

（二）船舶检验及证书情况

“自由之星”船于 2017 年 01 月 24 日建造完成并于当天由中国船级社万州办事处检验颁发《游艇适航证书》，证书有效期至 2020 年 01 月 23 日止，2017 年 03 月 30 日取得国籍证书，证书有效期至 2022 年 03 月 29 日止。根据有关规定要求，“自由之星”船船舶证书齐全有效。

“无名小艇”船体未有任何标识，船只所有人未能出示任何船舶相关证照。

（三）船上人员概况

1、“自由之星”船驾驶人员及乘客情况

碰撞事故发生时，“自由之星”船由张某（男，汉族，身份证号码 5002281992xxxxxxx）驾驶，其持有海事管理机关签发的《游艇驾驶证》。该《游艇驾驶证》（证书编号 0900002016xxxxxx 于 2016 年 12 月 21 日由广东海事局签发，有效期至 2021 年 12 月 21 日。张某驾驶“自由之星”船符合游艇相关要求。

碰撞事故发生时，“自由之星”船搭载乘客共 6 人，所有乘客未参与“自由之星”船驾驶活动。

2、无名小艇驾驶人员及乘客情况

碰撞事故发生时，“无名小艇”由董某（男，汉族，身份证号码 2101021974xxxxxxx）驾驶，其持有广东省渔政总队大亚湾大队签发的《渔业船舶职务船员证书》（证书编号 64413251xxxxxx），该证书发证日期为 2014 年 9 月 14 日，有效期至 2019 年 9 月 14 日。上述《渔业船舶职务船员证书》适用职务为：驾驶员；证书适用等级为：机艇、摩托艇；证书适用航区为：有限航区；证书适用船舶类型为：渔船。董某同时还持有渔政渔港监督管理局监制的《渔业船舶普通船员专业基础训练合格证》（证书编号 34413251xxxxxx），该合格证发证日期为 2014 年 9 月 4 日，有效期至 2019 年 9 月 3 日。

碰撞事故发生时，无名海钓小艇搭载乘客共 4 人，所有

乘客未参与“无名小艇”的驾驶活动。

（四）公司管理情况

“自由之星”游艇属杨某私人所有的休闲游艇，没有委托或者挂靠公司经营管理，与大鹏游艇会仅存在泊位租赁关系，没有存在安全管理关系。

“无名小艇”属董某私人所有的船艇，没有委托或者挂靠公司经营管理。

三、气象、海况、事故水域通航环境情况

（一）气象

根据惠州市气象台大亚湾区海面气象资料，2017年6月2日20时至3日20时的事故发生水域的气象海况为：大雨、局部暴雨；风向西南、风力4-5级、阵风5级；浪高0.8-1.6米；能见度：8-20公里。

根据“自由之星”驾驶员张某陈述：“时间大概在1930时，当时在大三门岛的东北角，风平浪静，可以看到大鹏半岛的海柴角”；

“无名小艇”驾驶员董某陈述：“当时可以说是风平浪静”；

“无名小艇”乘客林某陈述：“风力大概3-4级，风向不知道，浪有时大，有时小，能见度大概60-70”；

“自由之星”乘客张某彪陈述：“船停的时候，没有感觉到什么风。船停下有点晃，但浪不大，有点涌”

综上信息和船上人员陈述，事发时天气海况与预报信息基本相符，为风力 4-5 级左右，浪不大。

（二）事故水域通航环境情况

事故碰撞概位水域，日常仅有渔船、飞艇、游艇往来捕鱼钓鱼、游玩，非商船的正常航行路线。两船船上人员的陈述均显示事故发生时，事故发生水域清爽，没有其他船舶行驶对此次碰撞事故造成干扰。

四、基本事实分析认定

（一）事发时间

根据“自由之星”船长张某的陈述，事发时间约为 6 月 3 日 1930 时；

根据无名海钓小艇驾驶员董某的陈述，事发时间约为 6 月 3 日 2000-2030 间；

根据无名海钓小艇乘客林某的陈述，事发时间约为 6 月 3 日 2000 时。

“自由之星”船长张某的手机呼叫海事 12395 的通话记录显示，其第一次呼叫 12395 时间为 6 月 3 日 2019 时，综上，结合救助的过程、电话通话记录时间以及各方陈述，事故发生时间更为接近 2000 时，因此，认定碰撞事故发生在 6 月 3 日 2000 时左右较为可信。

（二）碰撞态势分析

1、碰撞前航行情况

根据“自由之星”船驾驶员张某的陈述：“没有发现来船前，我船的航速大概 12 节左右，转速大概 3000 转”，“看来船后，我立即减速了。把手柄减到停车位置”；

根据“自由之星”船驾驶员张某的陈述：“看清楚来船时，无名小艇距离我船大概 30 米的距离。小艇朝向我船直接迎面过来。”“先看到船头，然后直接看到全船，速度太快了，直接就撞过来了”；

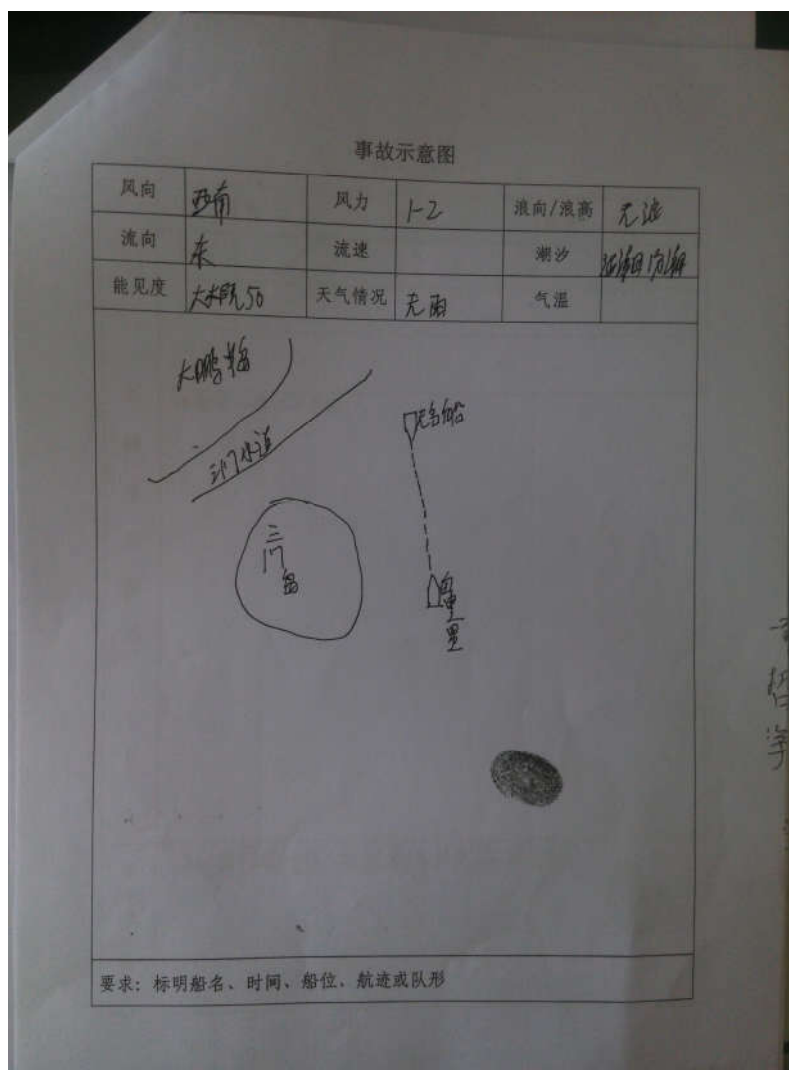
根据“无名小艇”驾驶员董某的陈述：“大约晚上八点到八点半之间到达大小三门岛之间的海峡，就停下船来钓鱿鱼，在此之前没有在其他地方停留过。……，停船我也留意了一下四周环境，没有发现有来船，大约几分钟就被撞上了……”；

根据“无名小艇”乘客李某的陈述：“我们当时基本已经到了钓鱼的地方，当时几个人讨论在哪里下杆的问题，船也没有熄火，就漂着，然后他们几个就指向了一个靠岛边近一点的位置，船主启动机器准备开过去，没有多少秒，……，我们船就跟另外一条船撞上了”；

根据“无名小艇”乘客林某的陈述：“当时小艇大概开 3000 转左右，速度很慢”，“速度不快的，因为在慢慢找地方，所有没有太快，船中间没有熄火休息”；

根据“无名小艇”乘客邓某的陈述：“我们船向左沿着岛边开，……，我们船继续停停开开，找地方，中间没有熄

过火，就在看到那条不开灯的小艇后，2-3 分钟，我们船就被撞了”。



“自由之星”船驾驶员张某描绘的事故示意图

根据上述证据，“自由之星”船碰撞前由南向北航行，航速约为 12 节，“无名小艇”由北向南航行，具体航速不详，两船以接近相反的航向航行形成“对遇局面”。

2、碰撞情况

根据“自由之星”船驾驶员张某的陈述：“按照碰撞规则来说，我应该向右转向，但当时出于对本船人员的安全着

想，我没有转向，但紧急停车，航速直接从 12 节降下来，由于惯性和余速大概往前开 10 米左右，然后就装上去了，对方的艇从我船右舷飞过去”“看清楚来船时，无名小艇距离我船大概 30 米的距离。小艇朝向我船直接迎面过来”；

“无名小艇”船上人员的陈述未能详细描述碰撞的情况；

结合事故后对两船的现场勘查情况，“自由之星”船水面以上 1 米位置至水面约 0.2 米的船首正前方位置及其船首右侧明显碰撞擦痕，游艇最前端至右侧擦痕后端长度约 1.2 米，船首下侧有明显的黑色橡胶擦痕；“无名小艇”为船首橡胶上明显裂痕，船首橡胶距离水面 1 米。船首橡胶及右侧舷边（长度约 5.1 米）有明显碰撞擦痕，且船上距船尾 25cm 处和 435cm 处有两个 U 型支架（支撑棚子用）全部脱离船体并变形。右舷距离船尾 170cm-182cm 处和驾驶操作台位置有明显被 U 型支架划痕。驾驶操作台后翻脱落。船上未见照明装置和任何导助航设施。（两船碰撞痕迹如下图）



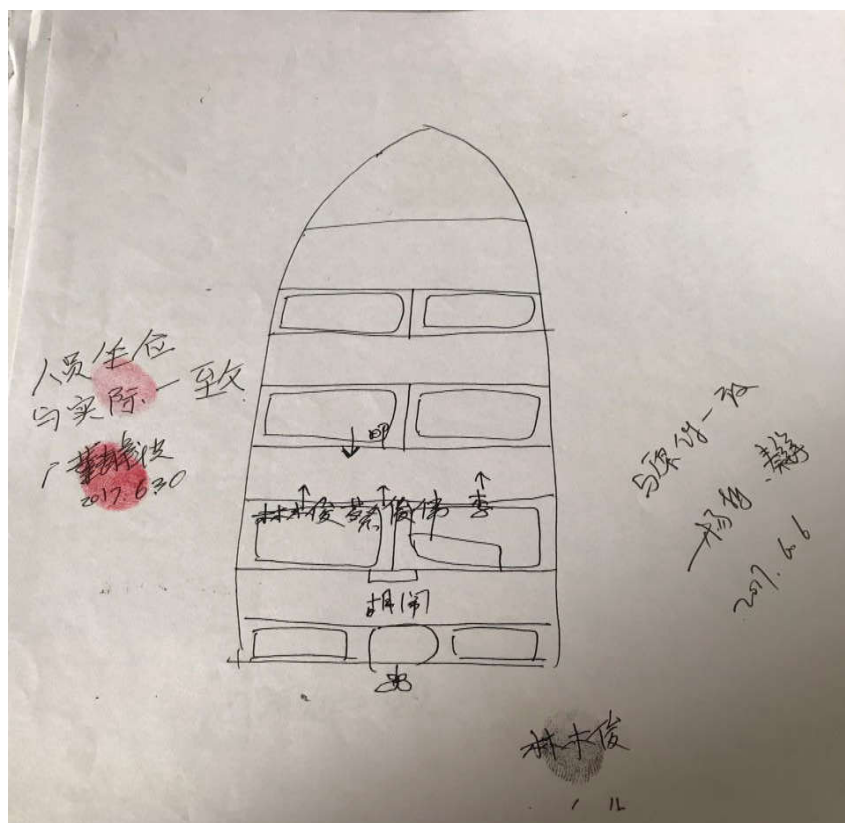


“无名小艇” 碰撞痕迹





“自由之星” 船碰撞痕迹



董某小艇人员位置示意图

根据现场勘验情况，碰撞痕迹符合“无名小艇”船头与“自由之星”船头碰撞后，“无名小艇”沿右舷擦碰“自由之星”船头，并从“自由之星”右舷滑过。

综合上述证据推断，“自由之星”船首与“无名小艇”船首以接近 180 度的角度碰撞，随后“无名小艇”沿“自由之星”船右舷滑至“自由之星”船船尾位置。

（三）两船灯号情况

1、“自由之星”灯号

根据“自由之星”驾驶员张某的陈述：“开了左右航行灯，桅灯……”；

根据“无名小艇”驾驶员董某的陈述：“碰撞之前没有看

到灯光，碰撞之后本人昏迷”；

根据“无名小艇”乘客林某的陈述：“碰撞之前没有看到灯光，碰撞后“看到对方船时……，也有印象看到对方船的红色灯”

根据“无名小艇”乘客邓某的陈述：碰撞后，“离我们几米，我看到游艇尾巴有灯光，游艇驾驶楼里面出来的灯光，船外没有注意，印象中没有看到灯……”；

根据“无名小艇”乘客李某的陈述：“碰撞之前没有看到灯光，碰撞之后本人昏迷”。

2、“无名小艇”灯号

根据“自由之星”驾驶员张某的陈述：“没有看到对方船上有任何灯光……”。

根据“自由之星”乘客张某彪的陈述：“看到对方船上的人，……，但对方船上没有看到灯光，只看到对方船上光秃秃的了”。

根据“无名小艇”驾驶员董某的陈述：“我船尾左舷的灯，离船体大约一米半，红灯绿灯合闪”。

根据“无名小艇”乘客林某的陈述：“有的，左后方船尾位置点灯，是一个闪灯，红绿闪灯”。

根据“无名小艇”乘客邓某的陈述：“有的，右后方船尾位置有灯，是一个闪灯”；第二次询问时陈述：“第一次问，我说我们船灯在右后方，后来回想，应该是船的左后方，是

那种有红有绿有白的闪灯，离船高约 1.5 米”。

根据“无名小艇”乘客李某的陈述：“我注意到船的左后方有一个闪灯，红的，离船尾大约 1 米高”。

根据双方人员的陈述，碰撞前，“自由之星”船及“无名小艇”均有显示位置灯号，但均未能看到对方船的灯号。

根据两船的船体特点分析，由于两船船体均为玻璃钢材质，船身质量轻，航行时均有较大程度“翘头”现象；两船驾驶位置位于船艇中部和后部，驾驶位置均位于高度主甲板上，高度较低，在船舶“翘头”情形下，驾驶员对船艇前方水面上的低高度船只或障碍物的观察和视野可能造成影响；两船乘客均基本集中乘坐于船尾，进一步加大了船艇的“翘头”情况。根据林某陈述“提速时，船头会翘起来”；根据“自由之星”船驾驶员张某陈述“会的，当时人员的位置会造成船首翘起来，大概翘起来半米，也就是在速度 12 节的时候会翘起来，但在碰撞前，紧急停车后，船首会降下来”。

综上，根据相关人员的陈述，以及对船艇特性和船上积载情况的分析，“自由之星”船与“无名小艇”均可能存在由于船艇本身特性、人员积载情况而导致显示灯号效果受到影响的情况。

五、事故经过

下述事故经过系根据两船船上人员的陈述及结合现场勘验情况而整理的事故发生过程。

1、“自由之星”船

游艇驾驶员张某驾驶登记所有人为“杨某”的深圳籍“自由之星”船于 2017 年 6 月 3 日 1801 时从深圳大鹏游艇会出航前往三门岛水域游玩，船上人员共 7 名，为驾驶员张某及搭载乘客 6 名。游艇开航后，先在东山加油，1830 时从东山前往三门岛水域，约 1900 时抵达三门岛东北角水域，在三门岛东北角水域停留 10 多分钟后，由于乘客晕船，“自由之星”船起锚由南向北返航（上述时间由“自由之星”驾驶员张某提供）。返航途中，游艇驾驶员张某通过雷达和肉眼观察发现了距离本船约 30 米，由北向南航行的由董某驾驶的“无名小艇”以近 180 度的角度向本船迎面驶来后，马上采取了减速停车措施，但没有采取大角度转向的避让措施。约 2000 时，“自由之星”船与“无名小艇”船发生碰撞。

2、“无名小艇”船

驾驶员董某驾驶其自己所有的“无名小艇”船于 2017 年 6 月 3 日 1845 时左右从大亚湾东升岛出航前往三门岛水域钓鱿鱼，船上人员共 5 名，包括驾驶员董某及乘客 4 人。小艇出航后，先抵达三门岛北扣港东面小湾，然后绕三门岛东北角南向航行，准备转过东北角再找钓鱼地点，在转过东北角南向航行时，未能及时发现迎面驶来的“自由之星”船，“无名小艇”船未采取任何有效的避让措施，约 2000 时，“无名小艇”船与“自由之星”船发生碰撞。

六、应急处置经过

两船碰撞后，双方各自对在船人员进行了检查，“自由之星”无人员落水或伤亡，“无名小艇”五人均有不同程度的受伤，其中船主董某、乘客蔡某、李某伤势严重。“自由之星”游艇对无名小艇人员进行了救助，将无名小艇5名人员转移到“自由之星”上，无名小艇由张某联系朋友将其拖至三门岛北扣港保管。驾驶员张某将事故情况报告了深圳海事局，并联系了120，游艇于6月3日2056时返航到大鹏游艇会，伤者由120急救车接回医院救治。

七、事故损失情况

碰撞事故造成了“自由之星”船和无名小艇轻微受损。“无名小艇”船上人员共5人不同程度受伤，其中蔡某经抢救无效死亡，董某和李某伤势较重，邓某和林某伤势较轻。

八、事故原因分析及责任认定

（一）避让措施不当是事故发生的直接原因

“自由之星”船驾驶员通过雷达和肉眼观察在距“无名小艇”约50米时发现了来船，驾驶员主观上为避免本船被侧面碰撞而伤及船尾乘客，没有及时的采取大角度转向的避让措施，仅采取了减速停车的措施，错过了可能避免事故发生的最佳时机；“无名小艇”船由于未保持有效了望，直至碰撞发生前才发现“自由之星”船，发现时已没有时间和空间采取避让措施。综上，两船均未能按照在对遇局面时应采

取的“各向右转向，从而各从他船的左舷驶过”的避让措施，均违反了《72 年避碰规则》第十四条规定，导致了碰撞事故的发生。

（二）未保持有效了望是促成事故发生的原因

“自由之星”船及“无名小艇”驾驶员在夜航情况下，均未能保持必要有效的了望手段和措施，以保证及时发现前方的来船，以便对相遇局面及碰撞危险作出充分的提前估计，导致了两船碰撞危险局面的形成，违反了《72 年规则》第五条规定，是促成事故的另一个原因。

九、责任认定

当两艘机动船处于对遇局面时，两艘当事船互为负有同等避让责任与义务船。根据上述关于碰撞事故原因的分析，双方在此次碰撞事故中均存在过错，均违反了《72 年避碰规则》第五条、第十四条的规定，过错程度相当，应承担对等责任，责任人为两船驾驶员。

十、事故结论

本次事故主要是由于“自由之星”船和“无名小艇”在夜航情况下，由于两船的船体特性及乘客积载情况一定程度影响了驾驶员的视野和观察效果，而两船又均未能采取必要的、可行的手段保持有效了望，造成两船均未能及时发现对方，导致了两船碰撞危险局面的形成。在碰撞危险局面形成后，两船均没有按照《避碰规则》采取有效的避让措施，进

一步导致了碰撞事故的发生。

十一、安全管理建议

090401SR2017001：作为航行船舶的驾驶员，无论是何种类型的机动船舶，在航时均要严格遵守《中华人民共和国海船船员值班规则》、《1972 年国际海上避碰规则》等有关规定，正确履行值班职责，加强了望，及早采取避让措施主动避让，以确保航行安全。根据调查所得的事故原因，“自由之星”船和“无名小艇”未能采取有效的了望手段，及早发现来船以避免形成碰撞危险局面，同时，也未能在有碰撞危险局面时按照要求采取避碰措施，导致了事故的最后发生。对此双方驾驶人员应加强培养和学习并提高相关的技能和水平，使更好地履行职责，能适应不同的环境和情况变化要求，以确保船舶航行安全。

090401SR2017002：渔船管理的有关主管部门，作为董某所持有的《渔业船舶职务船员证书》的发证机关，应加强对渔船船员的安全管理教育，提高渔民的安全防范意识，提高渔船船员操船技能和应对紧急情况下的应急能力，并在航行中保持正规的了望，注意与来往船舶的避让，以确保航行安全。

编制单位：惠州港口海事处

编制单位地址：惠州海事监管基地

联系方式：0752-5103071

编制时间：2017 年 8 月 4 日